DICTAMEN JURÍDICO INTEGRAL Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO FISCAL: FORMALIZACIÓN SOCIETARIA Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE "LA COMARCA" EN NICARAGUA

PARA: Inversores y Promotores del Proyecto "La Comarca"
DE: Especialista en Derecho Mercantil, Tributario y Administrativo de Nicaragua
FECHA: 23 de julio de 2026
JURISDICCIÓN: Managua, República de Nicaragua
ASUNTO: Análisis dogmático, legal y fiscal comparativo sobre la constitución de Sociedad Anónima (S.A.), comerciante individual, procedimiento de obtención de Cédula RUC ante la DGI y evaluación de conveniencia estratégica de formalización según volumen de ingresos.

RESUMEN EJECUTIVO:

El presente documento emite un criterio técnico-jurídico sobre el proceso de formalización legal y tributaria para la empresa e-commerce de indumentaria deportiva "La Comarca". Se analiza en profundidad la figura de la **Sociedad Anónima (S.A.)** conforme el Código de Comercio de la República de Nicaragua, el procedimiento para la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la Dirección General de Ingresos (DGI), y el encuadramiento en el régimen impositivo nacional (Ley N.º 822 y Ley N.º 987). Asimismo, se incluye una evaluación estratégica sobre la viabilidad de operar como persona natural versus persona jurídica según la escala real de ingresos de la entidad.

I. MARCO NORMATIVO Y JERARQUÍA JURÍDICA APLICABLE

De conformidad con los principios del Derecho Público y el **Artículo 2 del Código Tributario (Ley N.º 562)**, el análisis se sujeta estrictamente al orden de prelación normativa vigente en la República de Nicaragua:

1. **Constitución Política de la República de Nicaragua (Texto Consolidado):** Arts. 98, 99 (libertad de iniciativa económica), 100 y 108 (principio de legalidad y no confiscatoriedad tributaria).
2. **Código de Comercio de la República de Nicaragua:** Arts. 6, 13, 28, 118, 121, 124, 201 al 286 (régimen societario y contable).
3. **Código Tributario de la República de Nicaragua (Ley N.º 562 y sus reformas):** Arts. 14, 18, 22, 26, 102, 103, 126, 127 y 137 (relación tributaria, deberes formales, infracciones y sanciones).
4. **Ley N.º 822 (Ley de Concertación Tributaria - LCT) y Ley N.º 987 (Ley de Reformas a la LCT):** Arts. 13, 31, 35, 52, 59, 61, 63, 107, 109, 246, 249 y 250 (IR, IVA y Régimen Simplificado de Cuota Fija).
5. **Decreto No. 10-91 (Plan de Arbitrios del Municipio de Managua):** Régimen de Matrícula e Impuesto Municipal sobre Ventas.
6. **Normativas de la Corte Suprema de Justicia:** Prevención de Lavado de Dinero y Registro de Beneficiario Final.

II. LA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) EN EL DERECHO MERCANTIL NICARAGÜENSE

---

1. Definición y Elementos Esenciales (Art. 201 C.Com.)

La Sociedad Anónima es una persona jurídica constituida por la reunión de un fondo común suministrado por accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables y designada bajo la denominación del objeto de la empresa (Art. 201 C.Com.)[cite: 3].

2. Pluralidad Mínima de Socios (Art. 270 C.Com.)

De conformidad con el **Artículo 270 del Código de Comercio (reformado por Decreto N.º 162)**, la Sociedad Anónima requiere para su constitución y subsistencia un mínimo de **tres (3) accionistas**[cite: 3]. Si la sociedad permanece por más de seis meses con un número inferior a tres socios, estará sujeta a disolución a solicitud de parte interesada[cite: 3].

3. Solemnidad Notarial y Requisitos del Pacto Social (Arts. 121 y 124 C.Com.)

El contrato de sociedad debe constar obligatoriamente en **Escritura Pública** otorgada ante Notario Público (Art. 121 C.Com.)[cite: 3]. El instrumento público debe contener con carácter *ad solemnitatem* los quince (15) requisitos taxativos fijados por el **Artículo 124 del Código de Comercio**[cite: 3]:

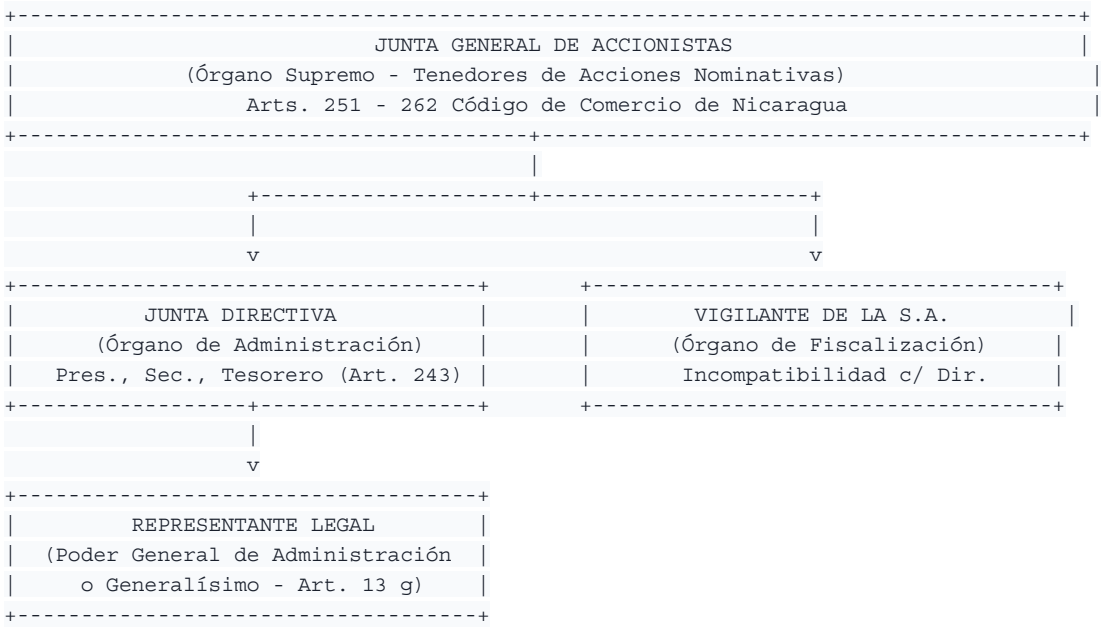
- Generales de ley de los otorgantes (mínimo 3 socios).
- Denominación social y domicilio legal en Managua.
- Objeto social detallado (comercio electrónico, importación, distribución de indumentaria deportiva).
- Estructura de administración (Junta Directiva) y representación legal.
- Designación del Vigilante (órgano de fiscalización).
- Reglas de convocatorias y celebración de Juntas Generales.
- Monto del Capital Social Autorizado y forma de aporte.
- Número, calidad y valor nominal de las acciones (nominativas).
- Plazo y modo de entero del capital suscrito.
- Reglas para balances, reserva legal y distribución de dividendos.
- Duración de la sociedad (hasta un máximo de 99 años, Art. 124 inc. 13 C.Com.)[cite: 3].

4. Análisis Dogmático de la Tripartición del Capital Social (Art. 206 C.Com.)

El **Artículo 206 del Código de Comercio** prohíbe el inicio de operaciones mercantiles si la sociedad no cumple con dos condiciones financieras mínimas[cite: 3]:

Categoría del Capital	Exigencia Legal (C.Com.)	Descripción y Alcance Jurídico
Capital Social Autorizado	Fijado en Escritura (Art. 124 inc. 7)[cite: 3].	Monto máximo de emisión de acciones aprobado estatutariamente.
Capital Suscrito	Mínimo **50%** del Capital Social (Art. 206)[cite: 3].	Compromiso jurídico vinculante asumido por los socios de adquirir acciones.
Capital Pagado (Efectivo)	Mínimo **10%** del numerario (Art. 206)[cite: 3].	Líquido efectivo desembolsado e ingresado a las arcas o cuenta bancaria de la S.A.

5. Gobierno Corporativo y Órganos Sociales



III. RUTA MUNICIPAL Y REGISTRAL DE CONSTITUCIÓN EN MANAGUA

Para dotar de personalidad jurídica propia y plena eficacia operativa a la empresa en Managua, se debe agotar la siguiente secuencia procesal:

```
[Paso 1: Otorgamiento de Escritura Pública Constitutiva y Estatutos]
       | (Paso ante Notario Público - Arts. 121 y 124 C.Com.)
```

```
       v
[Paso 2: Inscripción en el Registro Público Mercantil de Managua]
       | (Escritura, Estatutos y Poderes del Rep. Legal - Arts. 13 y 204 C.Com.)
       v
[Paso 3: Inscripción en el Registro de Beneficiario Final (CSJ)]
       | (Declaración de Control Efectivo y Participación Accionaria)
       v
[Paso 4: Matrícula Municipal en la Alcaldía de Managua (ALMA)]
       | (Obtención de Ficha de Matrícula y Solvencia Municipal - Decreto 10-91)
       v
[Paso 5: Inscripción RUC en la Dirección General de Ingresos (DGI)]
       | (Alta Tributaria por Ventanilla Electrónica VET - Arts. 26 y 103 C.Trib.)
```

IV. OBTENCIÓN DE LA CÉDULA RUC Y DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO

---

1. Procedimiento Administrativo de Inscripción (DGI)

De conformidad con el **Artículo 26 del Código Tributario (Ley N.º 562)** y el **Artículo 103 numeral 1 del mismo cuerpo legal (reformado por la Ley N.º 987)**, todo sujeto que realice actividades económicas está obligado a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y actualizar sus datos al menos cada dos (2) años[cite: 5, 7].

- **Plataforma Operativa:** Trámite efectuado vía Ventanilla Electrónica Tributaria (VET) (Arts. 146 num. 15 y 223 bis C.Trib.)[cite: 5, 7].
- **Requisitos Documentales:** Testimonio razonado por el Registro Mercantil de Managua[cite: 3], certificación del Poder del Representante Legal[cite: 3], cédula de identidad de socios y representante, comprobante de domicilio fiscal en Managua (Art. 22 C.Trib.)[cite: 5] y Constancia de Matrícula de ALMA.

2. Pagar Impuestos sin estar Constituidos como S.A. (Comerciante Individual)

Legalmente **SÍ es posible y obligatorio** pagar impuestos sin estar constituido como Sociedad Anónima. En el ordenamiento tributario nicaragüense, el hecho generador prevalece sobre la forma jurídica adoptada:

- **Subjetividad Tributaria (Art. 18 C.Trib.):** Son contribuyentes las personas naturales, jurídicas y las entidades que constituyan una unidad económica (Art. 18 C.Trib.)[cite: 5].
- **Irrelevancia de la Forma (Art. 14 C.Trib.):** La obligación tributaria no se ve afectada por la validez o forma de los actos en el Derecho Privado (Art. 14 C.Trib.)[cite: 5].
- **Nacimiento de la Obligación (Art. 28 C.Trib.):** Al realizar ventas de bienes en el territorio nacional, se perfecciona el hecho generador del IR e IVA (Arts. 13 y 107 LCT)[cite: 5, 6]. Por ende, la DGI puede otorgar RUC a una Persona Natural bajo el giro de Comerciante Individual[cite: 3, 5, 6].

V. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN ESCALA REAL DE

INGRESOS Y CAPITAL

Para determinar la conveniencia o inconveniencia fiscal de formalizarse ante la DGI en el estado actual del negocio, se analizan dos escenarios de ingresos:

Escenario A: Ingresos Mayores a C$ 100,000.00 Anuales (o Mensuales)

Si la empresa genera ingresos brutos elevados:

- **Exclusión de Cuota Fija:** Queda excluida del régimen simplificado si los ingresos superan C$ 100,000.00 **mensuales** (Arts. 246 y 250 LCT)[cite: 6].
- **Régimen General:** Tributará IR de Actividades Económicas al 30% sobre utilidad neta (Art. 52 LCT)[cite: 6] y trasladará el 15% de IVA (Art. 109 LCT)[cite: 6].
- **Beneficio de Nueva Inversión:** Si se constituye como S.A., gozará de la exención del 1% del Pago Mínimo Definitivo por los **primeros 3 años de operaciones** (Art. 59 num. 1 LCT, reformado por Ley N.º 987)[cite: 6, 7].

Escenario B: Ingresos Pasivos e Inconstantes Menores a C$ 3,000.00 Mensuales

Si el negocio registra ingresos reducidos (aprox. C$ 3,000.00 mensuales / C$ 36,000.00 anuales):

- **Exención Objetiva en Cuota Fija (Art. 249 LCT):** La ley exime del pago de la tarifa mensual de Cuota Fija a las personas naturales con ingresos menores o iguales a C$ 10,000.00 mensuales (Art. 249 LCT)[cite: 6]. Su cuota impositiva calculada es **C$ 0.00**[cite: 6].
- **Tramo Exento en Régimen General (Art. 52 LCT):** El primer estrato de Renta Neta Anual de C$ 0.01 a C$ 100,000.00 tiene alícuota del **0% (Exento)**[cite: 6]. Por tanto, su cuota de IR a pagar es de **C$ 0.00**[cite: 6].
- **Riesgo por Deberes Formales y Multas:** Aunque la cuota de impuesto sea C$ 0.00, inscribirse en el RUC genera la obligación formal de presentar declaraciones mensuales (Art. 103 C.Trib.)[cite: 5]. La omisión o tardanza se sanciona con multas de **30 a 50 Unidades de Multa** (C$ 750.00 a C$ 1,250.00) por cada mes incumplido (Arts. 126 num. 1 y 127 num. 1 C.Trib.)[cite: 5].

VI. MATRIZ DE CLASIFICACIÓN TÉCNICA FINALS

Categoría	Actuación o Medida Legal	Fundamento Legal y Criterio Jurídico
Obligación Legal	Otorgar Escritura Pública de S.A. ante Notario (Art. 121 C.Com.) e inscribirla en el Registro Mercantil de Managua (Art. 204 C.Com.)[cite: 3].	Requisito *ad solemnitatem*. Otorga personalidad jurídica independiente y limita la responsabilidad de los socios (Arts. 119 y 201 C.Com.)[cite: 3].

Categoría	Actuación o Medida Legal	Fundamento Legal y Criterio Jurídico
Obligación Legal	Inscribirse en el RUC de la DGI antes de ejercer actos de comercio habituales (Art. 26 C.Trib. y Art. 103 num. 1 C.Trib.)[cite: 5].	Deber formal imperativo para todo sujeto pasivo que ejecute el hecho generador del impuesto[cite: 5].
Recomendación Técnica	**DETERAR la inscripción como Persona Natural si los ingresos son menores a C$ 3,000.00 mensuales.**	Evita asumir costos fijos de contabilidad y el riesgo de multas administrativas de la DGI por omisión de declaraciones mensuales (Art. 127 C.Trib.)[cite: 5] cuando la cuota de impuesto es C$ 0.00 (Art. 249 y Art. 52 LCT)[cite: 6].
Recomendación Técnica	No registrar el RUC a nombre de solo uno de los tres inversores como persona natural.	Incurrir en esta práctica concentra la responsabilidad tributaria, laboral y civil de forma ilimitada en el patrimonio de un solo socio.
Buena Práctica Empresarial	Validar comercialmente el flujo de caja e incrementar las ventas del e-commerce de forma provisional.	Permite acumular el capital social requerido para la constitución de la S.A., realizando la formalización mercantil y tributaria de forma paralela y sólida.
Buena Práctica Empresarial	Aperturar cuenta bancaria a nombre de *"La Comarca, S.A. (En Constitución)"* e insertar el comprobante de depósito del 10% en el protocolo.	Proporciona fe pública sobre el cumplimiento estricto del capital pagado en efectivo exigido por el Artículo 206 del Código de Comercio[cite: 3].

EMITIDO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, REPÚBLICA DE NICARAGUA

_____

Firma y Sello Legal

Abogado Corporativo y Tributario

Especialista en Derecho Mercantil, Tributario y Administrativo